

RECURSOS REPETITIVOS - STJ

Atualizado até 12/01/2026

Tema	Palavras-chave	Assunto	Recurso 1	Recurso 2	Situação processual	Afetado	Julgado	Publicado	Trânsito	Código SAJ	Suspensão em 1º e 2º graus
0001	AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÉDULA CRÉDITO RURAL - LIQUIDAÇÕES ACP 94.008514-1 - TUTELA DE URGÊNCIA REsp	Ementa do acórdão da ação coletiva: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. DETERMINADA SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PELO STF NO TEMA 1290 DE REPERCUSSÃO GERAL.	1319232		JULGADO (VIDE SUSPENSÃO TEMA 1290 DO STF)	26/04/2017	16/10/2019	30/10/2019	RE 1445162 PENDENTE	89961	SIM
1398	AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO BANCO BAHIA BRADESCO - JUROS REMUNERATÓRIOS REsp	Possibilidade de inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da sentença exequenda oriunda da ACP n.º 583.00.1995.719385-7-SP. SUSPENDENDO	2223414	2223409	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	12/12/2025	NÃO	NÃO	NÃO	86037	NÃO
1033	AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO BB DF - PRESCRIÇÃO - CAUTELAR PROTESTO INTERRUPTIVO MP REsp	Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. SUSPENDENDO	1801615	1774204	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS	30/10/2019	NÃO	NÃO	NÃO	85714	NÃO
1169	AÇÃO CIVIL PÚBLICA (AÇÃO COLETIVA) - LIQUIDAÇÃO PRÉVIA x EXECUÇÃO DIRETA REsp	Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. SUSPENDENDO	1978629	1985037	SUSPENSÃO GERAL NOVO CPC	18/10/2022	NÃO	NÃO	NÃO	85844	SIM
1302	AÇÃO COLETIVA - SINDICATO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL SENTENÇA - ALCANCE CATEGORIA REsp	Definir, caso não limitado expressamente na sentença, se todos os servidores da categoria são legitimados para propor o cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva proposta por sindicato, independentemente de filiação ou de constar em lista. SUSPENDENDO	2146834	2146839	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	18/12/2024	NÃO	NÃO	NÃO	85959	NÃO
1281	AÇÃO PRESTAÇÃO CONTAS - PRIMEIRA FASE - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO x AGRAVO DE INSTRUMENTO - FUNGIBILIDADE REsp	Possibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade em apelação interposta contra ato judicial que julga a primeira fase da ação de exigir/prestar contas, ou sua impossibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pelo entendimento de ser uma decisão parcial de mérito, quando procedente, desafiando o recurso de agravo de instrumento, ou terminativa de mérito, quando improcedente, a autorizar o manejo da apelação. SUSPENDENDO	2109502	2110632	SUSPENSÃO GERAL NOVO CPC	16/09/2024	NÃO	NÃO	NÃO	85947	SIM
1343	ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS - GLÚTEN - DEVER DE INFORMAÇÃO - CELÍACOS REsp	Definir se nas embalagens de alimentos industrializados que contenham glúten é suficiente a informação 'CONTÉM GLÚTEN' ou se é necessária a advertência específica 'CONTÉM GLÚTEN: O GLÚTEN É PREJUDICIAL À SAÚDE DOS DOENTES CELÍACOS'. SUSPENDENDO	2147209		SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	08/05/2025	NÃO	NÃO	NÃO	85989	NÃO

RECURSOS REPETITIVOS - STJ

Atualizado até 12/01/2026

Tema	Palavras-chave	Assunto	Recurso 1	Recurso 2	Situação processual	Afetado	Julgado	Publicado	Trânsito	Código SAJ	Suspensão em 1º e 2º graus
1310	ALIMENTOS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) - AVOENGOS - LITISCONSÓRCIO - AVÓS MATERNOs PATERNOS REsp	Definir se há litisconsórcio necessário entre avós maternos e paternos na ação de alimentos complementares. SUSPENDENDO	2087674	2172305	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	18/02/2025	NÃO	NÃO	NÃO	85950	NÃO
1271	AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA INTERESSE UNILATERAL - NULIDADE REsp	Definir se a inobservância da audiência de conciliação ou mediação previstas no art. 334 do CPC, quando apenas uma das partes manifesta desinteresse na composição consensual, implica nulidade do processo. SUSPENDENDO	2071340		SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	07/08/2024	PARCIAL	NÃO	NÃO	85938	NÃO
1119	BANCO - CONTRATO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL - ART. 39, IX, CDC REsp	Aplicabilidade (ou não) do art. 39, inciso IX, do CDC à resilição unilateral de contrato de conta corrente bancária por iniciativa da instituição financeira. SUSPENDENDO	1941347		SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	02/12/2021	NÃO	NÃO	NÃO	85806	NÃO
1116	BANCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANALFABETO - VALIDADE - INSTRUMENTO PARTICULAR REsp	Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. SUSPENDENDO	1938173	1943178	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	17/11/2021	NÃO	NÃO	NÃO	85803	NÃO
1378	BANCO - JUROS REMUNERATÓRIOS - FORA TAXA MÉDIA - ABUSIVIDADE - RESP - QUESTÕES FÁTICAS REsp	Teses afetadas em contratos bancários: I) <i>suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários</i> ; II) <i>(in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto à abusividade ou não das taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando baseadas em aspectos fáticos da contratação</i> . SUSPENDENDO	2227276	2227844	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	09/09/2025	NÃO	NÃO	NÃO	86019	NÃO
1315	CADASTRO PROTEÇÃO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - SERASA MEIOS ELETRÔNICOS REsp	Definir se, em matéria de direitos do consumidor aplicáveis às práticas comerciais específicas dos bancos de dados e cadastros de consumidores, a notificação prévia ao consumidor por meios eletrônicos de comunicação - com finalidade de informar abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo - realizadas pelos referidos bancos e cadastros ou por serviços de proteção ao crédito e congêneres atende ao dever de comunicação por escrito, para fins de validade jurídica de comprovação da exigência do art. 43, § 2º, do CDC. SUSPENDENDO	2171177	2175268	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	21/03/2025	NÃO	NÃO	NÃO	85968	NÃO
1328	CARTÃO CRÉDITO - RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMV) - INVALIDAÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA REsp	Se há dano moral <i>in re ipsa</i> na hipótese de invalidação da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário. SUSPENDENDO	2145244		SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	11/04/2025	NÃO	NÃO	NÃO	85978	NÃO

RECURSOS REPETITIVOS - STJ

Atualizado até 12/01/2026

Tema	Palavras-chave	Assunto	Recurso 1	Recurso 2	Situação processual	Afetado	Julgado	Publicado	Trânsito	Código SAJ	Suspensão em 1º e 2º graus
1345	CITAÇÃO CIVEL - REDE SOCIAL - APLICATIVO MENSAGENS (WHATSAPP) - MEIOS ELETRÔNICOS REsp	Definir se é válida a citação em ações cíveis por meio de aplicativo de mensagens ou de redes sociais. SUSPENDENDO	2160946	2161438	TEMA AFETADO SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	09/05/2025	NÃO	NÃO	NÃO	85990	NÃO
1338	CITAÇÃO - EDITAL - PRÉVIA EXPEDIÇÃO OFÍCIOS - ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS REsp	Definir, à luz do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital. SUSPENDENDO	2162483	2166983	SUSPENSÃO EM SEGUNDO GRAU E NO STJ	12/06/2025	NÃO	NÃO	NÃO	85987	APENAS EM 2º GRAU
1349	COMPROMISSO COMPRA VENDA IMÓVEL - DÍVIDA LEGITIMIDADE VENDEDOR PROPRIETÁRIO - REVISÃO TEMA 886 STJ REsp	Proposta de revisão do Tema Repetitivo nº 886/STJ para definir se há legitimidade concorrente entre o promitente vendedor, titular do direito de propriedade, e o promitente comprador para figurar no polo passivo da ação de cobrança de débitos condominiais posteriores à imissão do comprador na posse, independentemente de haver ciência inequívoca da transação pelo condomínio. SUSPENDENDO	2015740	2100395	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	26/05/2025	NÃO	NÃO	NÃO	85994	NÃO
1348	COMPROMISSO COMPRA VENDA IMÓVEL - RESCISÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DESISTÊNCIA ADQUIRENTE ADIMPLENTE REsp	Definir a legislação aplicável para situações de resolução de contratos de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, por desistência do adquirente, sem que tenha ocorrido a sua constituição em mora. SUSPENDENDO	2154187	2155886	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	20/05/2025	NÃO	NÃO	NÃO	85993	NÃO
1225	CONCESSIONÁRIA SERVIÇO PÚBLICO - REDIRECIONAMENTO EXECUÇÃO ENTE PÚBLICO - CABIMENTO + TERMO INICIAL PRESCRIÇÃO REsp	Matérias em execução contra concessionária de serviço público: I. Possibilidade de redirecionamento da execução a pessoa jurídica de direito público, em razão da insolvência de concessionária de serviço público, ainda que aquela não tenha participado da fase de conhecimento e não conste do título executivo judicial; e II. Termo inicial do prazo prescricional quinquenal para fins de redirecionamento da execução contra o ente público. SUSPENDENDO	2005469	2027163	SUSPENSÃO COM EFEITOS GERAIS	12/12/2023	NÃO	NÃO	NÃO	85896	SIM
1396	CONSUMIDOR - INTERESSE AGIR - AÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO - REQUERIMENTO PRÉVIO EXTRAJUDICIAL REsp	Definir a prescindibilidade ou não da comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia para a caracterização do interesse de agir nas ações de natureza prestacional das relações de consumo. Ementa do acórdão (g.n.): "PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR". SUSPENDENDO	2209304		SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	25/11/2025	NÃO	NÃO	NÃO	86035	NÃO
1212	COOPERATIVA MÉDICA - INGRESSO - CONDIÇÕES REsp	Teses em cooperativa médica: a) licitude da exigência, em estatuto social de cooperativa de trabalho médico, de aprovação em processo seletivo como requisito para ingresso de novos cooperados; e b) da possibilidade de o edital do processo seletivo prever limitação de número de vagas. SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	2033484	2033992	TEMA AFETADO SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	30/08/2023	NÃO	NÃO	NÃO	85883	NÃO

RECURSOS REPETITIVOS - STJ

Atualizado até 12/01/2026

Tema	Palavras-chave	Assunto	Recurso 1	Recurso 2	Situação processual	Afetado	Julgado	Publicado	Trânsito	Código SAJ	Suspensão em 1º e 2º graus
1243	CRÉDITO TRIBUTÁRIO (TRIBUTO) X ARREMATACÃO TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL PENHORA X DÍVIDA ENTRE PARTICULARES (DÍVIDA CONDOMINIAL) REsp	Necessidade (ou não) de prévio ajuizamento de execução fiscal ou de concretização da penhora para exercício do direito de preferência no que concerne ao crédito tributário, em execução (lato sensu) movida por terceiro, a fim de que, em razão da pluralidade de credores, o dinheiro lhes seja distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. SUSPENDENDO	2081493	2093011	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	09/04/2024	NÃO	NÃO	NÃO	85910	NÃO
1404	DADOS PESSOAIS - COMERCIALIZAÇÃO TERCEIROS - NOTIFICAÇÃO CONSUMIDOR (CDC) - DANOS MORAIS REsp	Definir se: (i) é lícita a disponibilização ou comercialização a terceiros de dados pessoais não sensíveis, por gestor de banco de dados de entidades de proteção ao crédito, sem prévia comunicação ou consentimento do cadastrado; (ii) há configuração de dano moral in re ipsa na hipótese de ilicitude da conduta. SUSPENDENDO	2226946	2226097	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	23/12/2025	NÃO	NÃO	NÃO	86043	NÃO
0929	DEVOLUÇÃO DOBRO (REPETIÇÃO EM DOBRO) - ARTIGO 42 CDC REsp	Hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. SUSPENDENDO Anotação do NUGEP/STJ: <i>Possível reafirmação da jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ, em 21/10/2020, nos processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS (Relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no DJe de 30/03/2021).</i>	1963770	1823218 - afetação cancelada - suspenso pelo tema 1116 do STJ	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS	11/11/2021	NÃO	NÃO	NÃO	85568	NÃO
0010	DIREITO DE IMAGEM - JOGO ELETRÔNICO FOOTBALL MANAGER (FM) SEGA - INDENIZAÇÃO - COMPETÊNCIA, LEGITIMIDADE, INSTRUÇÃO, PRESCRIÇÃO, SUPRESSÃO, USO DESÍGNIOS E FATO DE TERCEIRO SIRDR	Discussão a respeito dos diversos desdobramentos jurídicos do suposto uso indevido de dados biográficos de profissionais do futebol, na maioria das vezes exatletas residentes em diversos estados da Federação, no jogo Football Manager ("FM"), da Sega, tais como: (i) competência territorial; (ii) legitimidade passiva; (iii) documentação essencial à propositura da ação; (iv) prescrição; (v) ocorrência ou não de 'supressão'; (vi) possibilidade de violação ao direito de imagem apenas com o uso de desígnios representativos dos jogadores; e (vii) a ocorrência ou não de fato de terceiro como excludente de nexo causal. Em 14/12/2021, o STJ determinou a extensão da suspensão também para os processos em que figurem como partes as empresas Eletronic Arts Netherlands Bv, Electronic Arts Limited, Fifpro Commercial Enterprises B.V. e Konami Digital Entertainment. SUSPENDENDO	SIRDR 79		SUSPENSÃO COM EFEITOS GERAIS	27/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	19/09/2024	89947	SIM
1289	DIREITO DE IMAGEM - JOGO ELETRÔNICO - JOGADOR DE FUTEBOL - INDENIZAÇÃO - COMPETÊNCIA, PRESCRIÇÃO, SUPRESSÃO E USO DESÍGNIOS RESP	Definir, nas ações de indenização por danos morais propostas por ex-jogadores de futebol fundadas na utilização indevida de suas imagens: a competência, a prescrição, a ocorrência ou não de supressão e a configuração ou não de danos à imagem em decorrência da mera menção a desígnios representativos dos demandantes. SUSPENDENDO	2112558	2112566	SUSPENSÃO GERAL NOVO CPC	05/11/2024	NÃO	NÃO	NÃO	85856	SIM

RECURSOS REPETITIVOS - STJ

Atualizado até 12/01/2026

Tema	Palavras-chave	Assunto	Recurso 1	Recurso 2	Situação processual	Afetado	Julgado	Publicado	Trânsito	Código SAJ	Suspensão em 1º e 2º graus
1264	DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - SERASA LIMPA NOME REsp	Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos [anotação Nugepnac Privado do TJSP: plataforma "Serasa limpa nome"]. SUSPENDENDO	2092190	2121593	SUSPENSÃO GERAL NOVO CPC	11/06/2024	NÃO	NÃO	NÃO	85930	SIM
1296	EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO SENTENÇA - OBRIGAÇÃO FAZER - APLICAÇÃO MULTA - INTIMAÇÃO DEVEDOR REsp	Definir se a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. SUSPENDENDO	2096505	2140662	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	27/11/2024	NÃO	NÃO	NÃO	85955	NÃO
1181	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - COISA JULGADA - EXTENSÃO ENTE FEDERATIVO REsp	Definir se os efeitos da coisa julgada da sentença que fixa os honorários de defensor dativo se estendem ou não ao ente federativo responsável pelo pagamento da verba quando não participou do processo ou não tomou ciência da decisão (art. 506 do CPC). SUSPENDENDO	1987558		SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	08/03/2023	NÃO	NÃO	NÃO	85855	NÃO
1392	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUMPRIMENTO SENTENÇA - FAZENDA PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO PARCIAL OU TOTAL REsp	Definir se, de acordo com o Código de Processo Civil/2015, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na hipótese de rejeição total ou parcial de impugnação à pretensão executória. SUSPENDENDO	2201535	2204729	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	10/11/2025	NÃO	NÃO	NÃO	86031	NÃO
1388	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUITADE - MÍNIMO TABELA OAB - ART. 85, §8º-A, CPC REsp	Definir a necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8º-A, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. SUSPENDENDO	2135007	2159431	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	07/11/2025	NÃO	NÃO	NÃO	86027	NÃO
1250	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FALÊNCIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO CRÉDITO REsp	Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência. SUSPENDENDO	2090060	2090066	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	29/04/2024	NÃO	NÃO	NÃO	85917	NÃO
1242	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - LEGITIMIDADE CONDENÇÃO MAJORAÇÃO - ADVOGADO PARTE REsp	Tese afetada, adequada em questão de ordem de 19/06/2024: Definir se há legitimidade concorrente da parte e do advogado para postular a condenação ou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. SUSPENDENDO	2035052	2035262	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	19/06/2024	NÃO	NÃO	NÃO	85909	NÃO

RECURSOS REPETITIVOS - STJ

Atualizado até 12/01/2026

Tema	Palavras-chave	Assunto	Recurso 1	Recurso 2	Situação processual	Afetado	Julgado	Publicado	Trânsito	Código SAJ	Suspensão em 1º e 2º graus
1178	JUSTIÇA GRATUITA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - HIPOSSUFICIÊNCIA - CRITÉRIOS OBJETIVOS - ARTS. 98 E 99, CPC REsp	Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. SUSPENDENDO	1988686	1988687	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	20/12/2022	17/09/2025	NÃO	NÃO	85850	NÃO
1198	LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - ATUAÇÃO EX OFFICIO JUIZ - EMENDA PETIÇÃO INICIAL - EXIGÊNCIA PROVAS EXTRAS REsp	Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários. SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO	2021665		TEMA AFETADO SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	09/05/2023	PARCIAL	NÃO	NÃO	85869	NÃO
1183	PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - LOTEAMENTO - TAXA MANUTENÇÃO REsp	Definir qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se <i>propter rem</i> ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família (tema originado do IRDR 33 do TJSP). SUSPENDENDO	1995213	2023451	SUSPENSÃO GERAL NOVO CPC	20/03/2023	PARCIAL	NÃO	NÃO	85819	SIM
1330	PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - VAGA GARAGEM REsp	Definir se a vaga de garagem com matrícula própria constitui bem de família para fins de penhora, à luz do artigo 1.331, § 1º, do Código Civil. SUSPENDENDO	2163773	2163777	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	14/04/2025	NÃO	NÃO	NÃO	85979	NÃO
1266	PENHORA - DÍVIDA CONDOMINIAL - IMÓVEL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REsp	Definir se é possível penhorar o imóvel alienado fiduciariamente em decorrência de dívida condominial. SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	1874133	1883871	TEMA AFETADO SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	21/06/2024	NÃO	NÃO	NÃO	85932	NÃO
1230	PENHORA SALÁRIO - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - RENDA INFERIOR A 50 SALÁRIOS - ART. 833, § 2º, CPC REsp	Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos. SUSPENDENDO	1894973	2071259	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	20/12/2023	NÃO	NÃO	NÃO	85900	NÃO
1285	PENHORA - VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - POUPANÇA, DINHEIRO EM CONTA CORRENTE, PAPEL-MOEDA, FUNDO DE INVESTIMENTOS REsp	Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos. SUSPENDENDO	2015693	2020425	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	07/10/2024	PARCIAL	NÃO	NÃO	85951	NÃO
1210	PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO - REQUISITOS REsp	Cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa. SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	1873187	1873811	TEMA AFETADO SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	29/08/2023	NÃO	NÃO	NÃO	85881	NÃO

RECURSOS REPETITIVOS - STJ

Atualizado até 12/01/2026

Tema	Palavras-chave	Assunto	Recurso 1	Recurso 2	Situação processual	Afetado	Julgado	Publicado	Trânsito	Código SAJ	Suspensão em 1º e 2º graus
1316	PLANO SAÚDE - BOMBA INSULINA - COBERTURA REsp	Definir se é obrigatória a cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes. SUSPENDENDO	2168627	2169656	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	26/03/2025	NÃO	NÃO	NÃO	85969	NÃO
1314	PLANO SAÚDE - CARÊNCIA URGÊNCIA (EMERGÊNCIA) - LIMITE TEMPO INTERNAÇÃO REsp	Teses discutidas em planos de saúde: I) abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação; e II) abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. SUSPENDENDO	2190337	2190339	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	10/03/2025	NÃO	NÃO	NÃO	85967	NÃO
1340	PLANO SAÚDE - INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) - VEDAÇÃO - CLÁUSULA CONTRATUAL REsp	Definir se é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (<i>home care</i>) como alternativa à internação hospitalar, à luz da Lei n. 9.656/1998. SUSPENDENDO	2153093	2171577	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	06/05/2025	NÃO	NÃO	NÃO	85988	NÃO
1365	PLANO SAÚDE - RECUSA COBERTURA - DANOS MORAIS IN RE IPSA REsp	Definir se há configuração de danos morais <i>in re ipsa</i> nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde. SUSPENDENDO	2165670	2197574	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	24/06/2025	NÃO	NÃO	NÃO	86004	NÃO
1375	PLANO SAÚDE - REDE NÃO CREDENCIADA - REEMBOLSO CUSTEIO - RESP QUESTÕES FÁTICAS REsp	Teses discutidas em cobertura de saúde fora da rede credenciada: I-) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear ou reembolsar despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada e sua respectiva extensão, nas hipóteses de insuficiência da rede credenciada ou de urgência ou emergência; II-) (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto aos pressupostos fáticos que permitem o custeio ou reembolso parcial ou integral, pelo plano de saúde, das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada. SUSPENDENDO	2167029	2196667	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	28/08/2025	NÃO	NÃO	NÃO	86016	NÃO
1295	PLANO SAÚDE - TRANSTORNO GLOBAL DESENVOLVIMENTO (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) - TERAPIA MULTIDISCIPLINAR - COBERTURA REsp	Possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento. Nota do Nugepnac do STJ: "O Min. Antonio Carlos Ferreira, esclareceu que 'o objeto da afetação cuida, especificamente, da limitação quantitativa de sessões e consultas de terapias multidisciplinares prescritas a pacientes com transtorno global do desenvolvimento, ou sua recusa com fundamento igualmente no aspecto exclusivamente quantitativo', em decisão publicada no DJEN de 2/7/2025, no REsp 2.167.050/SP". SUSPENDENDO	2153672	2167050	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	26/11/2024	NÃO	NÃO	NÃO	85954	NÃO
1047	PLANO SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL - 30 BENEFICIÁRIOS REsp	Validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral, independente de motivação idônea, do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários. SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	1841692 - homologado acordo sem afetar repetitivo	1856311	TEMA AFETADO SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	26/03/2020	NÃO	NÃO	NÃO	85729	NÃO

RECURSOS REPETITIVOS - STJ

Atualizado até 12/01/2026

Tema	Palavras-chave	Assunto	Recurso 1	Recurso 2	Situação processual	Afetado	Julgado	Publicado	Trânsito	Código SAJ	Suspensão em 1º e 2º graus
0299	POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LEGITIMIDADE COLLOR I REsp	Diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos (expurgos inflacionários) - tema 2 : legitimidade das instituições financeiras no plano Collor I. Mérito julgado: A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. TEMA SOB CONDIÇÃO DE SUSPENSÃO, EM VIRTUDE DE LIMINAR DO STF (VIDE TEMA 265).	1107201		SUSPENSÃO LIMINAR COM ALCANCE GERAL NO TEMA 265 (STF)	03/11/2009	08/09/2010	06/05/2011	RE PENDENTE	85306	SIM
0298	POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LEGITIMIDADE GERAL REsp	Diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos (expurgos inflacionários) - tema 1 : legitimidade das instituições financeiras, em geral (Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Mérito julgado: A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança decorrentes dos Planos Bresser, Verão, Collor I em parte, e Collor II. VIDE SUSPENSÃO DE OUTRAS MATÉRIAS NOS TEMAS 264 E 265 DO STF	1107201		JULGADO (VIDE SUSPENSÃO TEMAS 264 E 265 DO STF)	03/11/2009	08/09/2010	06/05/2011	RE PENDENTE	85305	SIM
0301	POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO BRESSER REsp	Diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos (expurgos inflacionários) - tema 4 : índice de correção aplicável no Plano Bresser. Mérito julgado: Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). TEMA SOB CONDIÇÃO DE SUSPENSÃO, EM VIRTUDE DE LIMINAR DO STF (VIDE TEMA 264).	1107201		SUSPENSÃO LIMINAR COM ALCANCE GERAL NO TEMA 264 (STF)	03/11/2009	08/09/2010	06/05/2011	RE PENDENTE	85308	SIM
0303	POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO COLLOR I REsp	Diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos (expurgos inflacionários) - tema 6 : índice de correção aplicável no Plano Collor I. Mérito julgado: Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz\$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). TEMA SOB CONDIÇÃO DE SUSPENSÃO, EM VIRTUDE DE LIMINAR DO STF (VIDE TEMA 265).	1147595		SUSPENSÃO LIMINAR COM ALCANCE GERAL NO TEMA 265 (STF)	03/11/2009	08/09/2010	21/11/2014	18/02/2015	85427	SIM

RECURSOS REPETITIVOS - STJ

Atualizado até 12/01/2026

Tema	Palavras-chave	Assunto	Recurso 1	Recurso 2	Situação processual	Afetado	Julgado	Publicado	Trânsito	Código SAJ	Suspensão em 1º e 2º graus
0302	POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO REsp	Diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos (expurgos inflacionários) - tema 5 : índice de correção aplicável no Plano Verão. Mérito julgado: Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). TEMA SOB CONDIÇÃO DE SUSPENSÃO, EM VIRTUDE DE LIMINAR DO STF (VIDE TEMA 264).	1107201		SUSPENSÃO LIMINAR COM ALCANCE GERAL NO TEMA 264 (STF)	03/11/2009	08/09/2010	06/05/2011	RE PENDENTE	85309	SIM
0300	POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRESCRIÇÃO REsp	Diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos (expurgos inflacionários) - tema 3 : prescrição nas ações individuais. Mérito julgado: É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. VIDE SUSPENSÃO DE OUTRAS MATÉRIAS NOS TEMAS 264 E 265 DO STF	1107201		JULGADO (VIDE SUSPENSÃO TEMAS 264 E 265 DO STF)	03/11/2009	08/09/2010	06/05/2011	RE PENDENTE	85307	SIM
1180	PRAZO RECURSAL - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA (PORTAL ELETRÔNICO) - DJE - TERMO INICIAL REsp	Definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico. SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	1995908	2004485	TEMA AFETADO SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	24/02/2023	NÃO	NÃO	NÃO	85853	NÃO
1321	PRESCRIÇÃO - DEFICIÊNCIA MENTAL INTELLECTUAL - LEI 13.146/2015 - ABSOLUTAMENTE INCAPAZ REsp	Incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual, após a vigência da Lei 13.146/2015, que não mais inclui entre os absolutamente incapazes a pessoa que, por enfermidade ou deficiência, não tiver o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. SUSPENDENDO	2163797	2165073	SUSPENSÃO GERAL NOVO CPC	02/04/2025	NÃO	NÃO	NÃO	85973	SIM
1254	PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HABILITAÇÃO HERDEIROS SUCESSORES REsp	Definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação. SUSPENDENDO	2034210	2034211	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	10/05/2024	NÃO	NÃO	NÃO	85920	NÃO
1391	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DÉBITO CONDOMINIAL ANTERIOR - NATUREZA CRÉDITO - CONCURSAL X EXTRACONCURSAL - ARTS. 49 E 84, LEI 11.101/2005 REsp	Definir se as despesas/débitos/cotas condominiais anteriores à recuperação judicial são considerados créditos extraconcursais ou concursais, à luz dos artigos 49 e 84 da Lei nº 11.101/2005. SUSPENDENDO	2203524	2206292	SUSPENSÃO GERAL NOVO CPC	06/11/2025	NÃO	NÃO	NÃO	86029	SIM
1211	SEGURO VIDA GRUPO - REAJUSTE FAIXA ETÁRIA (IDADE) - LEGALIDADE CLÁUSULA REsp	Legalidade de cláusula contratual que estabeleça reajuste do prêmio de seguro de vida em grupo de acordo com a faixa etária. SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	1887666	1926108	TEMA AFETADO SEM ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS	29/08/2023	NÃO	NÃO	NÃO	85882	NÃO

RECURSOS REPETITIVOS - STJ

Atualizado até 12/01/2026

Tema	Palavras-chave	Assunto	Recurso 1	Recurso 2	Situação processual	Afetado	Julgado	Publicado	Trânsito	Código SAJ	Suspensão em 1º e 2º graus
0050	SFH - CEF - SEGURO HABITACIONAL - CONTRATO COM FCVS REsp	SFH - Necessidade da participação do agente financeiro (Caixa Econômica Federal) nos processos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao SFH, em relação à existência do FCVS. QO no REsp 1091393/SC – acórdão de 03.12.2024: <i>Questão de ordem acolhida para, em juízo de retratação, tornar sem efeito o acórdão proferido por esta Segunda Seção e, em sequência, afetar o julgamento do presente recurso especial à Corte Especial, com fundamento nos arts. 16, IV; e 34, IV e XII, do RISTJ.</i> Mérito julgado em 13.08.2014: <i>Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, a Caixa Econômica Federal – CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 – período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 – E nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66). (...) O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.</i> VIDE TEMA 1011 DO STF, JULGADO POSTERIORMENTE COM TESE DISTINTA	1091393	1091363 (RE 1210115) DEVOLVIDO PELO TEMA 1011 DO STF	REAFETADO PARA NOVO JULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO	15/10/2008	10/10/2012	13/08/2014	RE 1210106 DEVOLVIDO PELO TEMA 1011 DO STF	85409	NÃO
0051	SFH - CEF - SEGURO HABITACIONAL - CONTRATO SEM FCVS REsp	SFH - Necessidade da participação do agente financeiro (Caixa Econômica Federal) nos processos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao SFH, em relação à existência do FCVS. QO no REsp 1091393/SC – acórdão de 03.12.2024: <i>Questão de ordem acolhida para, em juízo de retratação, tornar sem efeito o acórdão proferido por esta Segunda Seção e, em sequência, afetar o julgamento do presente recurso especial à Corte Especial, com fundamento nos arts. 16, IV; e 34, IV e XII, do RISTJ.</i> Mérito julgado em 13.08.2014: <i>Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, cujos contratos foram celebrados de 02.12.1988 a 09.12.2009 – período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 e ausente sua vinculação ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.</i> VIDE TEMA 1011 DO STF, JULGADO POSTERIORMENTE COM TESE DISTINTA	1091393	1091363 (RE 1210115) DEVOLVIDO PELO TEMA 1011 DO STF	REAFETADO PARA NOVO JULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO	15/10/2008	10/10/2012	13/08/2014	RE 1210106 DEVOLVIDO PELO TEMA 1011 DO STF	85456	NÃO
1301	SFH - FCVS - IMÓVEL - VÍCIO CONSTRUTIVO REsp	Possibilidade, ou não, de se excluir da cobertura securitária os danos decorrentes de vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e vinculados ao FCVS. SUSPENDENDO	2178751	2179119	SUSPENSÃO SÓ DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL	16/12/2024	NÃO	NÃO	NÃO	85957	NÃO
1039	SFH - SEGURO HABITACIONAL - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL REsp	Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação. SUSPENDENDO	1799288	1803225	SUSPENSÃO GERAL NOVO CPC	09/12/2019	PARCIAL	NÃO	NÃO	85721	SIM

RECURSOS REPETITIVOS - STJ

Atualizado até 12/01/2026

Tema	Palavras-chave	Assunto	Recurso 1	Recurso 2	Situação processual	Afetado	Julgado	Publicado	Trânsito	Código SAJ	Suspensão em 1º e 2º graus
0954	TELEFONIA FIXA - SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - COBRANÇA DANOS MORAIS PRESCRIÇÃO REPETIÇÃO INDÉBITO REsp	Temas em telefonia fixa: 1) A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa; 2) Ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos; 3) Prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; 4) Repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); 5) Abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de apresentação de documentos. SUSPENDENDO: A Primeira Seção, na sessão de julgamento do dia 8/5/2019, acolheu questão de ordem, a fim de que o julgamento do Recurso Especial n. 1.525.174/RS seja sobrestado, até o julgamento, pela Corte Especial, dos cinco Embargos de Divergência que discutem as hipóteses de aplicação da repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, em telefonia fixa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. (EARESP 664.888/RS, EARESP 676.608/RS, EARESP 600.663/RS, EARESP 622.897/RS e ERESP 1.1413.542/RS).	1525174	1525131	SUSPENSÃO GERAL NOVO CPC	19/12/2016	NÃO	NÃO	NÃO	85618 85619 85620 85621	SIM